

1502827-07.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA QUEIROZ ROSALINO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2323200/2021 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 21645623 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 4013/21/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Maua-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502827-07.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2323200/2021 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 21645623 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO

GARBINO, 4013/21/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 4013/2021 - 01º DP MAUÁ-

DR.ALFREDO GARBINO, 2323200 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DA SILVA

Data da Audiência:

11/01/2022

Réu Preso

Em 11 de janeiro de 2022 às 13h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. César Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra.

Fabiola Castilho Soffner. Presente o réu Bruno da Silva. Presente o Advogado Dr. Eliezer Pedroso Lopes (OAB/SP 290.571). Presentes as vítimas Antonio Eduardo da Silva e Emilly Guimarães Bessa. Presentes as testemunhas comuns Maxwell Ramos da Silva e Fernando Pereira Puiatti. Ausente a testemunha da defesa Rodrigo Carvalho Moreira. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Por se sentirem constrangidas, as vítimas solicitaram que o réu não presenciasse seus depoimentos. Iniciados os trabalhos, pela defesa foi requerida a retificação constante na defesa prévia, fazendo constar que o acusado foi incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-B, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, e não no artigo citado na resposta à acusação de fls. 104/105. Pelo MM. Juiz foi decidido: "1) Defiro o requerido pela defesa. 2) Concedo a gratuidade da justiça ao réu. Anote-se. As alegações em defesa serão apreciadas ao final. Não se vislumbra neste momento causa legal de absolvição sumária. Assim, nos termos dos artigos 399 e 400, ambos do Código de Processo Penal, mantenho o recebimento da denúncia". A seguir, foram inquiridas as vítimas e as testemunhas presentes, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pela defesa foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Rodrigo Carvalho Moreira, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi requerido conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "BRUNO DA SILVA, qualificado às fls. 14 e 19, e foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-B, combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porque no dia 28 de novembro de 2021, por volta das 17h:00min, Jardim Mauá, na Avenida João Ramalho, nº 964, Centro, nesta cidade e comarca de Mauá, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito contra Antônio Eduardo da Silva e Emilly Guimarães Bessa, tentaram, subtrair, em proveito comum, a motocicleta I/Triumph Speed T 1050, placa DVE1D50, pertencente a Antônio Eduardo da Silva, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes (fls. 59/60). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/4). Auto de exibição e apreensão (fls. 17). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 82/85). Laudo de exame na arma (fls. 97/100). Folha de antecedentes (fls. 29/32 e 69/73) e certidão (fls. 25/27). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Maxwell Ramos dos Santos (fls. 9) e Fernando Pereira Puiatti (fls. 10), as vítimas Antônio Eduardo da Silva (fls. 11) e Emilly Guimarães Bessa (fls. 12) e o réu Bruno da Silva (fls. 13). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 34/36). A denúncia foi oferecida (fls. 58) e recebida, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 62/67). O réu foi citado (fls. 106) e apresentou defesa preliminar (fls. 104/105), retificada na audiência de instrução e julgamento. O recebimento da denúncia foi mantido. Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as vítimas Antônio Eduardo da Silva (gravação audiovisual) e Emilly Guimarães Bessa (gravação audiovisual), as testemunhas Maxwell Ramos dos Santos (gravação audiovisual), Fernando Pereira Puiatti (gravação audiovisual) e Rodrigo Carvalho Moreira

(gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Bruno da Silva (gravação audiovisual). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa do réu Bruno, em debates, requereu a procedência da ação diante da confissão espontânea, compensando-se com a agravante da reincidência, fixação do regime inicial semi-aberto e redução máxima da 2/3 em razão da tentativa. É o que cabia relatar. Fundamento e DECIDO. De rigor a integral procedência da ação penal. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/4), auto exibição e apreensão (fls. 17), laudo de exame de corpo de delito (fls. 82/85), laudo de exame na arma (fls. 97/100) e pela prova oral colhida em juízo. Também a autoria vem bem demonstrada pela prisão em flagrante do acusado de posse da motocicleta subtraída quando tentava se evadir do local dos fatos, sendo abordado na posse de arma de fogo pela guarnição policial, fato este corroborado pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A vítima Antônio Eduardo da Silva, ouvida em solo judicial, descreveu previamente o réu e o reconheceu sem qualquer dúvida como sendo o autor da tentativa de roubo, detalhando a dinâmica do evento. Esclareceu que estava pilotando sua motocicleta na companhia da enteada quando foi abordado por duas motos que lhe renderam, tendo o réu empunhado arma de fogo na direção de seu corpo, que depois a guarnição policial se aproximou e efetuou a prisão, tendo os demais elementos se evadido do local. No mesmo sentido o relato seguro e harmônico da vítima Emilly Guimarães Bessa, que também reconheceu, sem qualquer dúvida o réu, como sendo o autor da tentativa de roubo, descrevendo a dinâmica criminosa e a forma de abordagem com arma em punho da direção de seu padraço, esclarecendo que chegou a desmaiar momentos depois. A prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório corrobora a versão trazida na denúncia, tendo os policiais militares afirmado que estavam em patrulhamento quando avistaram o trânsito parado e ao se aproximarem visualizaram, o réu de arma em punho já na posse da motocicleta, quando lhe deram voz de prisão, conforme relatado por Maxwell Ramos dos Santos e Fernando Pereira Puiatti. Interrogado em juízo, o acusado confessou os fatos que lhes foram imputados na inicial acusatória, afirmando que a motocicleta seria subtraída para "acertar uma dívida", que estava na companhia de dois outros comparsas e na posse de arma de fogo. Ou seja, a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório aliado à confissão espontânea do acusado acarreta a integral procedência da presente ação penal. E não há porque se desconfiar da palavra dos policiais militares que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção juris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa. Pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/4), auto exibição e apreensão (fls. 17), laudo de exame de corpo de delito (fls. 82/85), laudo de exame na arma (fls. 97/100), como também pelas declarações das vítimas e testemunhas, a procedência da ação é medida de rigor. Foi comprovado que a vítima Emilly é enteada da vítima Antônio e que ambos trafegavam na motocicleta I/Triumph Speed T 1050, placa DVE1D50, pertencente à vítima Antônio na data e local dos fatos, quando foram surpreendidos pelo réu Bruno e três indivíduos não identificados. O réu Bruno e os três indivíduos não identificados trafegavam em outras duas motocicletas e anunciaram o assalto com os dizeres: "perdeu, perdeu, desce, desce", sendo que o réu Bruno empunhava um revólver Taurus, calibre 38, com numeração raspada, contendo cinco cartuchos íntegros. As testemunhas Maxwell e Fernando, que são policiais militares, realizavam patrulhamento de rotina flagraram o assalto em andamento e lograram impedir a consumação do crime. O réu Bruno se rendeu, colocando o armamento no solo, enquanto os outros três indivíduos não identificados se evadiram. Quanto às circunstâncias do crime, tenho por mim

que a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II do Código Penal restou devidamente comprovada, vez que, o concurso de agentes ficou evidente pela participação de outros dois indivíduos não identificados, em especial pelo relato das vítimas e testemunhas, além da confissão do réu. Para o aperfeiçoamento do concurso de pessoas, indispensável a presença de alguns requisitos, quais sejam a pluralidade de participantes e de condutas, relevância causal de cada autoria, identidade de infração penal e vínculo subjetivo entre os participantes, o que está

plenamente evidenciado neste caso. Também a qualificadora do emprego da arma encontra-se cabalmente comprovado pelo depoimento das vítimas e testemunhas, além da apreensão na posse do réu e realização de perícia que comprovou estar hábil para disparos. (fls. 97/100). Cabe ressaltar que o emprego de arma de fogo em qualquer situação deve majorar a pena por seu poder intimidatório e lesivo, ainda mais no presente caso, em que a arma foi apreendida, concluindo-se pela maior gravidade do fato praticado. No crime de roubo, se comparado ao de furto, é perceptível o grau de reprovabilidade da conduta ante a violência que ele pratica para consumir seu intento, que é atingir o patrimônio da vítima. Portanto, com maior razão o agravamento da pena, se o sujeito além da violência inerente ao crime, ainda o faz por meio de concurso de agentes e uso de arma de fogo, sendo certo que a intimidação da vítima é maior com a presença de comparsas. Não se fazem presentes causas de exclusão da ilicitude da conduta praticada pelo acusado. A culpabilidade do acusado foi demonstrada nos autos, uma vez que era imputável na época dos fatos, tinha potencial conhecimento da ilicitude de sua conduta, poderia (e deveria) ter praticado conduta diversa. Passo a aplicar-lhe as penas, observado estritamente o que dispõe os artigos 59 e 68 do Código Penal. 1ª FASE: atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal verifico o grau de reprovação é o normal do tipo. O réu é reincidente específico, o que será valorado na segunda fase da dosimetria, não ostenta Maus antecedentes, salvo esta única condenação com trânsito em julgado. No mais, não disponho de elementos seguros para afirmar negativamente a respeito de sua personalidade ou conduta social, além do que os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não concorrem para o recrudescimento da sanção. A utilização da arma de fogo restou devidamente comprovada nos autos, sendo de uso restrito porque com numeração de série suprimido (fls. 97/100), atraindo assim a disposição do artigo 157, § 2º, "B" do Código Penal. Por tais fundamentos, à míngua de outras circunstâncias judiciais dignas de registro, fixo-lhes as penas bases no mínimo legal, ou seja, 8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa no mínimo legal, 2ª FASE: anoto a presença da circunstância agravante da reincidência (fls. 25/32) e da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual procedo a compensação, permanecendo inalteradas as reprimendas; 3ª FASE: Presente a majorante do art. 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes), em prestígio ao enunciado sumular nº 443 do Superior Tribunal de Justiça, anoto que a causa especial de aumento de pena foi devidamente comprovada nos autos, valendo notar a própria confissão do acusado, o depoimento da vítima em solo policial e a prova testemunhal produzida judicialmente. Em sendo assim, firme nestes fundamentos, majoro as reprimendas em 1/3, passando-a dosá-las em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multas no valor unitário mínimo. No que concerne ao conatus (art. 14, P. único do CP), verifico que o fato esteve muito próximo de sua consumação, eis que, para o réu e seus comparsas, após subjugar as vítimas mediante violência e grave ameaça, se apoderaram da motocicleta e já estava sobre o veículo para se evadir do local quando foi surpreendido pela guarnição policial. Em sendo assim, reduzo a reprimenda do mínimo (1/3), fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias multa, calculada no mínimo legal conforme acima exposto. Ante todo o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia contra BRUNO DA SILVA (R.G. nº 58.691.762 - filho de Marina Maria da Silva - fls. 14 e 19), o faço para CONDENÁ-LO às penas de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias multa, no valor unitário mínimo, por infração ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos II, e § 2º-B, do Código Penal, devendo o réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime inicial FECHADO. Em razão da quantidade da pena, além da grave ameaça perpetrada sob concurso e arma de fogo, incompatível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. No mesmo sentido, não há que se falar em suspensão condicional da pena. O réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime FECHADO, eis que reincidente específico, sendo que qualquer outro regime diverso do fechado é totalmente incompatível com a prevenção e repressão ao crime de roubo, crime de extrema gravidade que evidencia a periculosidade do agente. Ademais, ao examinar o caso concreto, o juiz tem liberdade para, dentro dos limites

estabelecidos pelo legislador, escolher a reprimenda mais adequada a coibir condutas extremamente graves como o roubo praticado em concurso de agentes, mas que visem, também, a reeducação do apenado, tanto para que ele possa retornar ao convívio a sociedade quanto para que volte a trilhar o caminho do cumprimento de suas obrigações, deveres e restrições naturais. Neste sentido já se manifestou a jurisprudência: "REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo qualificado - Modalidade fechada - Necessidade: - Inteligência: art. 33, § 2º do Código Penal, art. 59 do Código Penal, art. 63 do Código Penal, art. 71 do Código Penal, art. 72 do Código Penal, art. 157, § 2º, I do Código Penal, art. 157, § 2º, II do Código Penal - Privilegiar-se o autor de delito contra o patrimônio praticado com grave ameaça à pessoa, exercida com arma de fogo, concedendo-se-lhe regime carcerário que não o fechado, é desatender as finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime, vez que a gravidade da ação por ele perpetrada evidencia, sem qualquer sombra de dúvida, sua intensa periculosidade, o que não pode ser desconsiderado na fixação do regime inicial de cumprimento de pena". (Apelação nº 988.491/9, Julgado em 19/12/1.995, 4ª Câmara, Relator: - Ericson Maranhão, RJDTCRIM 28/197). A propósito, já se decidiu: "O delito de roubo, por toda a violência e agressividade que lhe é intrínseca, não comporta reprimenda leve, que traduziria sensação de impunidade, estimulando a recidiva. Assim, necessário se faz a fixação do regime fechado para desconto da reprimenda estabelecida em primeiro grau." (Rel. Ribeiro dos Santos, Apel. n.º 990.10.324165-7, j. em 24.02.11). Deixo de aplicar o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, pois eventual progressão de regime de cumprimento de pena será analisada em sede de execução penal, momento em que também será avaliada a presença do critério subjetivo exigido para tanto. Compete ao juízo das execuções a verificação de que o réu não se encontra preso, provisória ou definitivamente em razão de outro processo, bem como proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos arts. 66, inc. III, e 111, da Lei nº 7.210, de 11 de Julho de 1984. Saliento, ainda, que em caso da existência de outras condenações, cujo tempo de prisão exigido para a progressão seja superior a presente, a utilização do tempo que em o réu permaneceu custodiado por conta deste processo para a realização da progressão de regime na pena ora lhe aplicada pode lhe ser prejudicial, pois lhe retira o direito de utilizar tal período de custódia preventiva para obter progressão nas penas mais graves porventura já lhe impostas. Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado: Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo: 20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014) É mantida a prisão cautelar do réu, subsistindo íntegros os fundamentos que inspiraram o decreto preventivo proferido nestes autos. Ademais, na esteira de torrencial jurisprudência, constituiria um enorme contrassenso conceder liberdade ao réu que respondeu custodiado aos termos da demanda penal, justamente quando do advento de sentença condenatória com elevada pena fixada, ainda que recorrível. (HC 245.338-MG, STJ, 5ª Turma, Rel. Min. Marilza Maynard, j. 21.03.2013). O crime praticado com violência à pessoa mostra-se concretamente grave, mostrando-se imprescindível a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, bem como a credibilidade do Poder Judiciário Estatal. Nestes termos, NÃO RECONHEÇO AO RÉU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE, mantendo-se a segregação cautelar decretada nestes autos. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária legal, conforme artigo 804 do CPP, devendo possível isenção ser objeto de cognição pelo juízo da VEP. Anote-se para fins estatísticos e eleitorais. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.". O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269,

parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.